



**MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN**

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

*Tercer Despacho Fiscal Corporativo,
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román,
DISTRITO FISCAL DE PUNO.*

Caso N° : 2706124501-2020-1665.
Imputado : **GUMERCINDO QUISPE CHAYÑA**.
Agravada : **JUSTINA APAZA VILCA**.
Delito : Agresiones en contra de las Mujeres e Integrantes del Grupo Familiar.
Fiscal Responsable : **TITO NIETO PORTOCARRERO**.
Casilla Electrónica : 58455
Sumilla : **ACUSACIÓN DIRECTA.**

SEÑOR JUEZ DE TURNO DEL JUZGADO DE INVESTIGACIÓN PREPARATORIA DE SAN ROMÁN - JULIACA.

TITO NIETO PORTOCARRERO, Fiscal Provincial del Tercer Despacho Fiscal Corporativo de la Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Román, con domicilio procesal en el Edificio del Ministerio Público, ubicado en la Plaza Zarumilla de esta ciudad de Juliaca, Provincia de San Román y Departamento de Puno; ante usted me presento y expongo:

I. PETITORIO.

Con la legitimidad para obrar por ser Titular de la Acción Penal Pública y al amparo del Artículo 336.4, 349 y 447 del Código Procesal Penal, **FORMULO ACUSACIÓN DIRECTA** en contra de **GUMERCINDO QUISPE CHAYÑA**, por el Delito contra la Vida el Cuerpo y la Salud en su modalidad de Lesiones, en su forma de **Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar**, en el subtipo de **AGRESIÓN FÍSICA CONTRA INTEGRANTE DEL GRUPO FAMILIAR**, ilícito previsto y sancionado en el Primer Párrafo del Artículo 122-B del Código Penal, concordante con el Numeral 1 del Artículo 108-B del mismo cuerpo normativo, en agravio de **JUSTINA APAZA VILCA**.

II. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS SUJETOS PROCESALES.

DATOS PERSONALES DE LA PARTE ACUSADA:

Nombres y apellidos : **GUMERCINDO QUISPE CHAYÑA**
DNI : 02153249
Fecha de nacimiento : 13/01/1955
Edad : 66 años.
Lugar de nacimiento : Arapa, Azángaro, Puno.
Nombre del padre : Víctor.
Nombre de la madre : Carlota.
Sexo : Masculino.
Estado civil : Casado.
Grado de instrucción : Primaria completa.
Ocupación : Agricultor.
Domicilio real (RENIEC) : Comun, Camp. Chullumpi, Nicasio, Lampa Puno.
Celular : 916 578860



DATOS PERSONALES DE LA PARTE AGRAVIADA:

Nombres y apellidos : JUSTINA APAZA VILCA.
DNI : 43612899
Fecha de nacimiento : 22/02/1986
Edad : 35 años.
Sexo : Femenino.
Estado civil : Soltera.
Grado de instrucción : Primaria completa.
Ocupación : Agricultora.
Domicilio real : Av. Virreyes Mz. 02, Lote 04, Salida a Cusco, Juliaca.
Celular : 955 375776

III. DESCRIPCIÓN DE LOS HECHOS ATRIBUIDOS:

a) Circunstancias Precedentes.

- De la revisión de los actuados que obran en la presente carpeta fiscal se advierte que JUSTINA APAZA VILCA (en adelante la agraviada) y GUMERCINDO QUISPE CHAYÑA (en adelante el acusado) vienen a ser convivientes y padres de dos menores hijos, quienes tienen como domicilio familiar el inmueble ubicado en la Comun. Camp. Chullumpi, Nicasio, Lampa Puno.

b) Circunstancias Concomitantes.

- En fecha 28 de febrero de 2020, había un concurso en Nicasio, en la comunidad del acusado, por lo que la agraviada había bailado morenada y llegado a su casa en horas de la tarde, es así que el acusado al llegar la agrede verbalmente diciéndole "con quien mierda te has venido", ante lo cual la agraviada se quedó callada, para luego decirle "qué cosa a mí me vas a decir", ante lo cual el acusado procede a propinarle puñetes y patadas, mientras que el hijo del acusado también la agredía verbalmente, posteriormente la agraviada le reclama a su hijo y le dice que lo lleve a descansar al acusado, sin embargo éste se niega y el acusado continúa agrediendo verbalmente a la agraviada por lo que ella agarra y le da con un palo que estaba allí, ante lo cual el acusado procede a jalarla hacia la pared y procede a aplastarla, ante lo cual la agraviada le dice que la va a matar.

c) Circunstancias Posteriores.

- Como consecuencia de las agresiones sufridas la agraviada fue evaluada en la División Médico Legal de San Román, emitiéndose el **Certificado Médico Legal N° 002104-VFL de fecha 09 de marzo de 2020**, en el cual se precisa que la agraviada al momento del examen presenta "LESIONES PRODUCIDAS POR FRICCIÓN Y AGENTE CONTUNDENTE." en mérito a lo cual se le otorga 05 días de incapacidad médico legal.



- En ese sentido, se hace necesario resaltar que el Artículo 6 de la Ley N° 30364, establece que la violencia contra los integrantes del grupo familiar es "cualquier acción o conducta que causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar"; en ese entender, en el presente caso se advierte que se ha llegado a presentar el contexto de una relación de confianza entre las partes, toda vez que de los actuados que obran en la presente carpeta fiscal, se advierte que la agraviada el día de los hechos habrían llegado tranquilamente a su domicilio luego de haber participado de un concurso que se llevó a cabo en la comunidad del acusado, ya que había bailado morenada, sin embargo ni bien llegó a su domicilio el acusado la habría agredido verbal y físicamente, refiriéndole con quién había llegado, para posteriormente insultarla con palabras soeces y propinarle patadas y puñetes en diferentes partes del cuerpo, de lo que se advierte que no había forma de que la agraviada prevea de modo alguno el acto violento y perjudicial que cometería el acusado hacia ella, ya que conforme la misma agraviada lo refiere en su respectiva declaración, que ella sólo se quedó primeramente callada ante dichas agresiones, pese a que no es la primera vez que la agrede, lo que nos permite deducir que la agraviada no pudo presagiar que el imputado reaccionaría agrediéndola de esa forma, advirtiéndose que a la fecha de los hechos existía entre el acusado y la agraviada una relación de confianza, por lo que los hechos configurarían el delito materia de investigación.

IV. ELEMENTOS DE CONVICCIÓN QUE FUNDAMENTAN EL REQUERIMIENTO.

Los elementos de convicción que sustentan el presente requerimiento y que acreditan la comisión del hecho delictivo, así como su vinculación con el acusado, son los siguientes:

1. **A folios 10**, obra el **Acta de Denuncia Verbal** de fecha 09 de marzo del 2020, en el cual la agraviada señala la forma y circunstancias en las cuales fue agredida físicamente por el acusado.
2. **A folios 11/13**, obra la **Declaración de la Agraviada JUSTINA APAZA VILCA** de fecha 09 de marzo de 2021, en las cuales la agraviada narra con detalle los actos de agresión perpetrados por el acusado.
3. **A folios 20/24**, obra la **Ficha de Valoración de Riesgo en Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja** practicado a la agraviada el cual concluye determinando que la misma se encuentra en una situación de RIESGO MODERADO.
4. **A folios 32/34**, obra el **Auto que Dicta Medidas de Protección** contenido en la Resolución N° 01 de fecha 22 de junio de 2020, emitido por el Primer Juzgado de Familia de Juliaca, en la tramitación del Expediente N° 01753-2020-0-2111-JR-FT-01, mediante el cual se resuelve otorgar medidas de protección a favor de la agraviada.
5. **A folios 42**, obra el **Certificado Médico Legal N° 002104-VFL** de fecha 09



**MINISTERIO PÚBLICO
FISCALÍA DE LA NACIÓN**

"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"

*Tercer Despacho Fiscal Corporativo,
Primera Fiscalía Provincial Penal Corporativa de San Ramón,
DISTRITO FISCAL DE PUNO.*

de marzo de 2020, en el cual se precisa que la agraviada al momento del examen presenta **"LESIONES PRODUCIDAS POR FRICCIÓN Y AGENTE CONTUNDENTE."** en mérito a lo cual se le otorga 05 días de incapacidad médico legal.

6. A folios 61, obra el **Certificado de Antecedentes Penales N° 4406561** de fecha 22 de abril de 2022, correspondiente al acusado **GUMERCINDO QUISPE CHAYÑA**, en el que se aprecia que **NO** cuenta con antecedentes penales.

V. PARTICIPACIÓN QUE SE ATRIBUYE AL ACUSADO.

El acusado **GUMERCINDO QUISPE CHAYÑA**, tiene la condición de **AUTOR DIRECTO** de los hechos descritos en el Punto III del presente requerimiento, en vista de que fue quien realizó dolosamente el hecho punible, al agredir físicamente a su conviviente hasta causarle lesiones físicas en un contexto de confianza.

VI. CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL.

En el presente caso **NO** existen circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal del acusado, es decir que no existen circunstancias atenuantes, eximentes, imperfectas o imputabilidad restringida que tengan incidencia en la graduación de la pena concreta a imponerle al acusado.

VII. TIPIFICACIÓN DEL HECHO, CUANTÍA DE LA PENA, REPARACIÓN CIVIL Y CONSECUENCIAS ACCESORIAS:

7.1. TIPIFICACIÓN.

Los hechos materia del presente requerimiento se subsumen en el Delito contra la Vida el Cuerpo y la Salud en su modalidad de Lesiones, en su forma **Agresiones en Contra de las Mujeres o Integrantes del Grupo Familiar**, en el subtipo de **AGRESIÓN FÍSICA CONTRA INTEGRANTE DEL GRUPO FAMILIAR**, ilícito previsto y sancionado en el Primer Párrafo del Artículo 122-B del Código Penal, concordante con el Artículo 108-B del mismo cuerpo normativo y con el Artículo 6 y 7 de la Ley N° 30364, los mismos que establecen lo siguiente:

Artículo 122-B.- Agresiones en contra de las mujeres o integrantes del grupo familiar.

El que de cualquier modo cause lesiones corporales a una mujer por su condición de tal o a integrantes del grupo familiar que requieran menos de diez días de asistencia o descanso, o algún tipo de afectación psicológica, cognitiva o conductual en cualquiera de los contextos previstos en el primer párrafo del artículo 108-B, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres años e inhabilitación conforme



al artículo 36.

Artículo 108-B.- Femicidio.

Será reprimido con pena privativa de libertad no menor de quince años el que mata a una mujer por su condición de tal, en cualquiera de los siguientes contextos:

1. Violencia familiar; (...)

Este tipo penal tiene como norma de complemento a la Ley N° 30364 "Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar", la cual en su Artículo 6 y 7 desarrolla los supuestos en los que se configura un acto de violencia familiar, al señalar lo siguiente:

Artículo 6. Definición de violencia contra los integrantes del grupo familiar:

La violencia contra cualquier integrante del grupo familiar es cualquier acción o conducta que le causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico y que se produce en el contexto de una relación de responsabilidad, confianza o poder, de parte de un integrante a otro del grupo familiar.

Se tiene especial consideración con las niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Artículo 7. Sujetos de protección de la Ley.

Son sujetos de protección de la Ley:

a) *Las mujeres durante todo su ciclo de vida: niña, adolescente, joven, adulta y adulta mayor.*

b) *Los miembros del grupo familiar. Entiéndase como tales, a los cónyuges, excónyuges, convivientes, exconvivientes; padrastros, madrastras; ascendientes y descendientes; los parientes colaterales de los cónyuges y convivientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; y a quienes, sin tener cualquiera de las condiciones antes señaladas, habitan en el mismo hogar, siempre que no medien relaciones contractuales o laborales; y quienes hayan procreado hijos en común, independientemente que convivan o no, al momento de producirse la violencia.*

7.2. DETERMINACIÓN DE LA PENA.

IDENTIFICACIÓN DEL ESPACIO PUNITIVO ESTABLECIDO POR LEY.



El espacio punitivo del delito materia de acusación es: No menor de un año ni mayor de tres años e inhabilitación conforme el Artículo 36 del Código Penal.

DETERMINACIÓN DE LA CONCURRENCIA O NO DE CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES CUALIFICADAS O ATENUANTES PRIVILEGIADAS:

En el presente caso no concurre una circunstancia agravante cualificada que permita incrementar el extremo máximo de la pena básica, pues no concurren los supuestos establecidos en los Artículos 46-A, 46-B, 46-C, 46-D, 46-E, 48 y 49 del Código Penal. Tampoco concurre ninguna circunstancia atenuante privilegiada que permita disminuir el extremo mínimo de la pena básica, como las contenidas en los Artículos 13, 14, 15, 16, 21, 22 y 25 del mismo cuerpo normativo.

DIVISIÓN DEL ESPACIO PUNITIVO EN TRES PARTES:

TERCIO INFERIOR	1 año	1 año y 8 meses
TERCIO INTERMEDIO	1 año y 8 meses	2 años y 4 meses
TERCIO SUPERIOR	2 años y 4 meses	3 años

IDENTIFICACIÓN DEL TERCIO EN QUE SE UBICA LA PENA CONCRETA.

De conformidad con lo señalado en el Artículo 46 (circunstancias atenuantes y agravantes genéricas):

En el presente caso y respecto al acusado, existe una circunstancia atenuada, como es **NO POSEER ANTECEDENTES PENALES** (Artículo 46.1 del CP), no existiendo circunstancias agravantes genéricas; por lo que, la pena a determinarse debe ubicarse en el **TERCIO INFERIOR**; es decir, una pena no menor de un año ni mayor a un año y ocho meses de pena privativa de libertad, de conformidad al Artículo 45-A, Inciso 2, Literal a) del Código Penal.

Es por ello que este despacho solicita se imponga al acusado **GUMERCINDO QUISPE CHAÑA** la pena de **UN AÑO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERTAD**, por la agresión perpetrada en agravio de **JUSTINA APAZA VILCA**.

7.3. INHABILITACIÓN.

Este tipo de pena puede ser impuesta como pena principal o accesoria. Esto es, se le puede aplicar de modo exclusivo al autor de un delito, también como una pena complementaria a una pena privativa de libertad. Ahora bien, se aplica una inhabilitación accesoria si el autor del delito ha



infringido un deber especial derivado de su posición funcional, familiar, profesional o laboral; o, también, si ha cometido un delito culposo de tránsito. Por otro lado, la inhabilitación principal se aplica conjuntamente que la pena privativa de libertad cuando así lo establece el tipo penal. En el presente caso, el Primer Párrafo del Artículo 122-B del Código Penal establece la inhabilitación como pena principal.

Por lo que, haciendo una compensación entre los factores analizados, esta Fiscalía solicita se imponga al acusado una **PENA DE INHABILITACIÓN POR EL PLAZO DE UN AÑO**, período durante el cual debe estar **IMPEDIDO DE APROXIMARSE Y COMUNICARSE CON FINES DE AGRESIÓN CON LA VÍCTIMA, SUS FAMILIARES U OTRAS PERSONAS QUE DETERMINE EL JUEZ**, según lo establecido por el Inciso 11 del Artículo 36 del Código Penal. Además se mantengan vigentes las medidas de protección dictadas por el Primer Juzgado de Familia de Juliaca en la tramitación del Expediente N° 01753-2020-0-2111-JR-FT-01.

7.4. REPARACIÓN CIVIL.

De conformidad con lo establecido por el Artículo 92 del Código Penal, la reparación civil debe determinarse obligatoriamente junto con la pena, la que debe comprender la restitución del bien o el pago de su valor, al margen de la correspondiente indemnización de los daños y perjuicios ocasionados, siendo de aplicación las disposiciones pertinentes del Código Civil, de conformidad con lo establecido por los Artículos 93 y 101 del Código Penal.

Si bien de los actuados no existe evidencia documental que precise los gastos incurridos por la agraviada, destinados al mejoramiento de su estado de salud psíquica a consecuencia de los hechos materia de acusación; sin embargo, éstos deben ser estimados razonablemente, atendiendo a los días de incapacidad otorgados mediante el **Certificado Médico Legal N° 002104-VFL** de fecha 09 de marzo de 2020, en el cual se precisa que la agraviada al momento del examen presenta "**LESIONES PRODUCIDAS POR FRICCIÓN Y AGENTE CONTUNDENTE.**" en mérito a lo cual se le otorga **05 días de incapacidad médico legal**, asimismo se deberá evaluar el sufrimiento y el dolor por el que tuvo que pasar la agraviada como consecuencia de las agresiones causadas por el acusado.

Por lo que, se solicita que el acusado **Gumerindo Quispe Chayña** pague una reparación civil ascendente a la suma de **S/. 500.00 (QUINIENTOS SOLES CON 00/100)** a favor de la agraviada **Justina Apaza Vilca**, como consecuencia de la violencia física ocasionada.

7.5. RESTRICCIONES:

Conforme a lo establecido por el Artículo 20 de la Ley N° 30364 "Ley para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y los



Integrantes del Grupo Familiar", se disponga:

- El apoyo psicológico a favor de la víctima.
- Tratamiento especializado al acusado.

CONSECUENCIAS ACCESORIAS:

Ninguna.

VIII. MEDIOS DE PRUEBA QUE SE OFRECEN PARA SU ACTUACIÓN:

8.1. TESTIMONIALES.

- ✓ **Declaración de la Agravada JUSTINA APAZA VILCA**, a efecto de que narre la forma y circunstancias en las que fue agredida psicológicamente por el acusado, a quien se le deberá notificar en su domicilio real ubicado en la Av. Virreyes Mz. 02, Lote 04, Salida a Cusco, Juliaca.
- ✓ **Declaración de la SO3 PNP KATERIN LAYME CASTILLO**, quien narrará la forma y circunstancias en las que atendió a la agraviada a fin de redactar el Acta de Denuncia Verbal de fecha 09 de marzo de 2020 y cómo elaboró la Ficha de Valoración de Riesgo en Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja practicado a la agraviada, para cuyo efecto se le notificará en la Comisaría PNP de Familia - Juliaca o a su celular 970 368560.

8.2. PERICIALES.

- ✓ **Examen del Médico Legista JUAN LUIS INGALUQUE ARAPA**, quien explicará el contenido y las conclusiones arribadas en el **Certificado Médico Legal N° 002104-VFL** de fecha 09 de marzo de 2020, practicado a la agraviada, a quien se le notificará en su domicilio laboral ubicado en el Jr. Marcavalle S/N, Urb. La Capilla, Juliaca.

8.3. DOCUMENTALES.

- ✓ **Ficha de Valoración de Riesgo en Mujeres Víctimas de Violencia de Pareja** practicado a la agraviada el cual concluye determinando que la misma se encuentra en una situación de RIESGO MODERADO.
- ✓ **Auto que Dicta Medidas de Protección** contenido en la Resolución N° 01 de fecha 22 de junio de 2020, emitido por el Primer Juzgado de Familia de Juliaca, en la tramitación del Expediente N° 01753-2020-0-2111-JR-FT-01, mediante el cual se resuelve otorgar medidas de protección a favor de la agraviada.
- ✓ **Certificado de Antecedentes Penales N° 4406561** de fecha 22 de



abril de 2022, correspondiente al acusado **GUMERCINDO QUISPE CHAYNA**, en el que se aprecia que **NO** cuenta con antecedentes penales.

Estando a la prueba mencionaba precedentemente, **SOLICITO** se agregue al expediente judicial todos los documentos que serán explicados por los testigos y peritos en el Juicio Oral.

X. MEDIDAS DE COERCIÓN PERSONAL:

De conformidad con lo establecido por el Artículo 286.1 del Código Procesal Penal, se solicita para la tramitación de la presente **ACUSACIÓN DIRECTA** el **MANDATO DE COMPARECENCIA SIMPLE**, bajo el fundamento de ser improcedente cualquier pedido de prisión preventiva bajo el amparo de lo establecido por el Artículo 268 del referido cuerpo legal, en vista de que la prognosis de la pena no supera los cuatro años de pena privativa de libertad exigidos como presupuesto procesal, ya que la pena concreta máxima es no mayor de tres años de conformidad con lo establecido por el Primer Párrafo del Artículo 122-B del Código Penal; de igual forma, resultaría improcedente cualquier requerimiento de comparecencia restrictiva de conformidad con lo establecido en el Artículo 287 del Código Procesal Penal, al no existir peligro de fuga, ni de obstaculización que se pretenda evitar, lo cual es deducible a los elementos de convicción recopilados durante la investigación preliminar.

POR TODO LO EXPUESTO:

Solicito a usted Señor Juez, dar trámite al presente requerimiento de **ACUSACIÓN DIRECTA** conforme a ley.

PRIMER OTROSI:

El presente requerimiento deberá notificarse a las partes en sus respectivos domicilios reales y/o procesales, para asegurar su presencia en la Audiencia Preliminar de Control de Acusación.

SEGUNDO OTROSI:

Para efectos de notificación al Ministerio Público, se tenga en cuenta la **CASILLA ELECTRÓNICA 58455** correspondiente a la Fiscal Provincial responsable de la investigación, Abogado **Nito Nieto Portocarrero**, con celular N° 984 118510 y con correo electrónico institucional tnietodj@mpfn.gob.pe.

Juliaca, 15 de Febrero del 2022.

TNP/L

9